

1501918-14.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... c) pena-base no mínimo legal; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima; e) regime inicial aberto; f) PRD; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade, vez que a abordagem do réu se deu ante sua atitude suspeita, em local conhecido por tráfico de drogas.

No mérito, a pretensão punitiva é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501918-14.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501918-14.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229532/2020 - 04º D.P. GUARULHOS, 13621823 - 04º D.P. GUARULHOS, 4143/20/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2229532 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE CAVALCANTE DE AZEVEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

KAIQUE CAVALCANTE DE AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, Lei 11.343/06. Segundo a denúncia (fls. 65/66), no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 16h45, na Rua Manuel Viana de Souza, altura do nº. 68, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 45 (quarenta e cinco) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 74,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14, laudo preliminar de constatação a fls. 23/25, fotografia a fls. 26 e laudo químico-

toxicológico a fls. 57/59.

Segundo apurado, objetivando vender drogas, o denunciado se encontrava no local, guardando, em uma sacola plástica escondida debaixo de um veículo VW/Kombi, que se encontrava estacionado na via pública, 45 porções de maconha, embaladas para futura venda.

Ocorre que, a bordo de viatura descaracterizada, policiais civis se encontravam no local a fim de investigar a ocorrência do tráfico de drogas, oportunidade em que o policial Andre Giraldeoli se aproximou do local e perguntou ao denunciado se ele possuía drogas, momento em que, após KAIQUE pegar a sacola contendo as porções de maconha, foi abordado e submetido ao procedimento de revista.

Em revista à sacola plástica, os policiais encontraram as 45 porções de maconha. A denúncia foi recebida dia 28 de junho de 2022.

Regularmente notificado (fl. 157), apresentou defesa prévia (fls. 112/114) e foi citado.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: a) Preliminarmente, nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da busca injustificada; b) absolvição por falta de provas; c) pena-base no mínimo legal; d) tráfico privilegiado, com a redução máxima; e) regime inicial aberto; f) PRD; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade, vez que a abordagem do réu se deu ante sua atitude suspeita, em local conhecido por tráfico de drogas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto Exibição e Apreensão (fls. 14), Laudo preliminar de Constatação (fls. 23/25), laudo de fotografia (fls. 26) e laudo químico-toxicológico (fls. 57/59), bem como pela prova oral produzida em Juízo. De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Alexsandro Pereira da Silva e Andre Giraldeoli, ouvidos em solo policial, aduziram que realizaram diligências no local dos fatos por ser reconhecido como ponto de venda de drogas; e que ao passar no local, avistaram um indivíduo, parado na rua próximo a um veículo, então desembarcou da viatura descaracterizada e se aproximou do indivíduo, perguntado se tinha drogas, este não percebendo que se tratava de policiais, responde que sim, em seguida pegou uma sacola plástica que estava embaixo de um para lama de uma Kombi que estava no local em estado de abandono; ao indagar Kaique afirmou que as drogas eram dele, porém não informou como havia adquirido as drogas. Levaram ao Distrito Policial.

Em Juízo, falaram que estavam em operação de combate ao tráfico; foram ao local e se depararam com o réu parado na rua; André se passou por usuário e pediu ao réu por drogas; o réu foi buscar e quando ele foi entregar a droga, deram voz de prisão; encontraram uma sacola num paralamas e uma Kombi, que era o local onde o réu foi buscar as drogas.

O réu Kaique Cavalcante de Azevedo, ouvido em solo policial, sobre os fatos ficou em silêncio.

Em Juízo, negou a prática delitativa; disse que estava no local para comprar drogas, quando foi abordado pelos policiais; viu quando eles encontraram a sacola no paralamas da Kombi.

Com efeito, as testemunhas policiais que depuseram em Juízo forneceram relatos firmes e congruentes das circunstâncias em que as drogas foram encontradas e dos fatos que levaram à prisão em flagrante do acusado.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga era destinada a consumo pessoal, "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento) conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumprir frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a reduzo em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira dos réus, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR KAIQUE CAVALCANTE DE AZEVEDO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída nos termos acima, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Tendo em vista o regime imposto, poderá o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas e remanescentes nos autos, a ser realizada na forma prevista na Lei n. 11.343/06. Sem prejuízo, decreto o perdimento dos demais bens e valores apreendidos, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA